

[예상][2][15.03-1]유니온 슝 조항의 성립 요건 및 소수 노조 조합원에 대한 효력 범위

【문제 15.3】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 "근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다"는 내용의 유니온 슝 (Union Shop) 조항을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 슝 조항을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 "乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 슝 조항에 따라 해고되어야 한다"고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음 1) 노동조합법상 유니온 슝 조항이 유효하게 성립하기 위한 요건을 서술하고, 위 사례에서 B노동조합이 체결한 유니온 슝 조항이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논하시오.(25점)